



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ



CHƯƠNG 6

QUAN HỆ LAO ĐỘNG

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 6

Sau khi học xong chương 6, sinh viên có thể trình bày và hiểu rõ các nội dung:

- Khái niệm, nội dung và chủ thể của quan hệ lao động.
- Khái niệm, các hình thức, biện pháp giải quyết bất bình, kỷ luật trong tổ chức.



NỘI DUNG

- 6.1. Tổng quan về quan hệ lao động
- 6.2. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động
- 6.3. Hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể
- 6.4. Bất bình của người lao động
- 6.5. Kỷ luật lao động

6.1. TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Khái niệm

- ❖ Quan hệ lao động (QHLĐ) là toàn bộ các mối quan hệ xã hội (QHXH) hình thành giữa các bên trong quá trình lao động (là quan hệ phát sinh trong quá trình lao động)
 - ✓ Quan hệ giữa người lao động với nhau
 - ✓ Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động
- ❖ QHLĐ là mối quan hệ làm việc giữa một bên là người lao động (hay đại diện của họ) và một bên là người sử dụng lao động

6.1. TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Chủ thể của QHLD

❖ *Người sử dụng lao động*

- Có thể là cá nhân hoặc tổ chức
- Cá nhân: là người sở hữu tư liệu SX hoặc đại diện của người sở hữu để trực tiếp thực hiện công việc điều hành quản lý DN, được toàn quyền sử dụng và trả công người lao động (Giám đốc, Tổng giám đốc...)
- Tập thể chủ sử dụng lao động: nghiệp đoàn những người chủ sử dụng được thành lập trong 1 ngành/ngề

6.1. TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Chủ thể của QHLD (tiếp)

❖ *Người lao động*

- ✓ Bao gồm những người làm việc cho người sử dụng lao động.
- ✓ Được trả công và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động

❖ *Tập thể người lao động*

- ✓ Đại diện cho người lao động là công đoàn/ban đại diện cho người lao động do tập thể người lao động bầu ra.
- ✓ Công đoàn hoặc Ban đại diện cho người lao động bảo vệ quyền lợi của người lao động (điều 7, điều 12 Luật LD)

6.1. TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Cơ chế ba bên trong QHLD:

- Có sự tham gia của nhà nước (cơ quan đại diện pháp luật)
- Nhà nước điều tiết ở tầm vĩ mô các mối quan hệ lao động:
 - ✓ Khống chế lương tối thiểu, qui định thời gian làm việc tối đa trong ngày, trong tuần
 - ✓ Ban hành và giám sát các quy định, luật lệ về QHLD
 - ✓ Xử lý các tranh chấp lao động

6.1. TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Mục tiêu xây dựng, duy trì và phát triển QHLD tốt:

- ✓ Để người lao động và người sử dụng lao động hiểu biết lẫn nhau, hợp tác với nhau vì mục tiêu của tổ chức
- ✓ Nâng cao năng suất, hiệu quả công việc: (người lao động sẽ nỗ lực, nhiệt tình vì mục tiêu của tổ chức, trung thành với tổ chức)
- ✓ Giảm các vi phạm về KLLĐ (NLĐ sẽ tôn trọng KLLĐ một cách tự giác)
- ✓ Giảm mức thiệt hại về tài chính và thiệt hại do uy tín của tổ chức suy giảm

6.1. TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Nội dung của QHLD

- Bao gồm toàn bộ các mối quan hệ qua lại giữa các bên tham gia QHLD
- Có thể được phân loại
 - ✓ Theo trình tự thời gian hình thành và kết thúc QHLD
 - ✓ Theo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

6.1. TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Nội dung của QHLD (tiếp)

- ✓ Theo trình tự thời gian hình thành và kết thúc QHLD:
- ❖ Các quan hệ thuộc thời kỳ tiền QHLD:
 - Đó là quan hệ trước khi tiến tới quan hệ chính thức giữa các bên
 - Thường diễn ra trong quá trình tuyển dụng
- ❖ Các quan hệ trong quá trình lao động: giai đoạn cơ bản của QHLD
 - Việc làm, bố trí sử dụng lao động.
 - Điều kiện làm việc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
 - Các vấn đề liên quan đến đánh giá thực hiện công việc (THCV) và thù lao.
 - Cơ hội đào tạo và phát triển: người được đào tạo phải cam kết làm việc cho tổ chức, cơ hội thăng tiến cho người LĐ.
 - Các vấn đề liên quan đến ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
 - Giải quyết bất bình, tranh chấp và kỷ luật lao động...

6.1. TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Nội dung của QHLD (tiếp)

- ✓ Theo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động/ người sử dụng LĐ:
 - ❖ Các quan hệ liên quan đến quyền lợi
 - Quyền lợi vật chất: lương, thưởng, hưu trí
 - Quyền được nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn VSLĐ
 - Quyền được hoạt động chính trị, XH: tham gia công đoàn, đình công
 - ❖ Các quan hệ liên quan đến nghĩa vụ
 - Chấp hành KLLĐ
 - Đóng bảo hiểm
 - ❖ Ứng với mỗi quyền của người lao động là nghĩa vụ của người sử dụng lao động hoặc của nhà nước (Luật LĐ: chương 2,4,5,6,7,9,12)

6. 2 TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

- Khái niệm liên quan đến tranh chấp lao động
- Các hình thức biểu hiện tranh chấp)lao động
- Các biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động
- Giải quyết tranh chấp

6. 2 TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

- **Khái niệm**

- Là những tranh chấp giữa người lao động/tập thể người lao động và người sử dụng lao động về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mỗi bên
- Tranh chấp lao động không phải là nội dung của QHLD mà là vấn đề nảy sinh do vi phạm các nội dung của QHLD

6. 2 TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

- **Các hình thức biểu hiện tranh chấp lao động**

- **Bãi công**

- ✓ Sự ngừng toàn bộ hoặc 1 phần/bộ phận quá trình sản xuất , dịch vụ do tập thể người lao động cùng nhau tiến hành.
- ✓ Mục tiêu: phản đối người sử dụng lao động, đòi thực hiện những yêu sách về kinh tế, nghề nghiệp , có thể cả về chính trị.

- **Đình công:** là một dạng bãi công ở qui mô nhỏ (thường trong phạm vi 1 tổ chức), không kèm theo những yêu sách về chính trị.

- ✓ Sự ngừng làm việc tập thể, có tổ chức (chỉ có công đoàn mới có quyền khởi xướng và lãnh đạo đình công).

6. 2 TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

- **Các hình thức biểu hiện tranh chấp lao động (tiếp)**
 - Đình công:
 - ✓ Phải tuân theo trật tự nhất định (lấy ý kiến, đưa kiến nghị, báo trước thời điểm đình công).
 - ✓ Đình công phải gắn với yêu sách chưa được giải quyết.
 - Lãn công: là một dạng đình công mà người lao động không rời khỏi nơi làm việc nhưng không làm việc hoặc làm việc cầm chừng.

6. 2 TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

- **Các biện pháp phòng ngừa tranh chấp**

- ✓ Tăng cường sự tham gia của đại diện cho người lao động trong giám sát, kiểm tra các hoạt động
- ✓ Nhà nước tăng cường công tác thanh tra lao động, sửa đổi luật lệ QHLD phù hợp với thực tiễn (ví dụ lương tối thiểu)
- ✓ Phổ biến đến người lao động những thay đổi trong quy định, luật lệ

- **Giải quyết tranh chấp lao động**

- ✓ Bộ máy giải quyết tranh chấp
- ✓ Nguyên tắc giải quyết tranh chấp
- ✓ Quyền và nghĩa vụ mỗi bên
- ✓ Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động

6.3 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

- ❖ Hợp đồng lao động
- ❖ Thỏa ước lao động tập thể

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Khái niệm

Là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Phân loại

Theo thời hạn
của HĐLĐ

- HĐLĐ không xác định thời hạn.
- HĐLĐ xác định thời hạn.
- HĐLĐ mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định.

Phân loại

Theo hình thức
của HĐLĐ

- HĐLĐ bằng miệng.
- HĐLĐ bằng văn bản.



Nội dung của hợp đồng lao động

Nội dung 01



Công việc phải làm

Nội dung 02



Thời gian làm việc, nghỉ ngơi

Nội dung 03



Địa điểm làm việc

Nội dung 04



Thời hạn hợp đồng

Nội dung 05



Điều kiện về an toàn - vệ sinh lao động

Nội dung 06



Bảo hiểm xã hội đối với người lao động

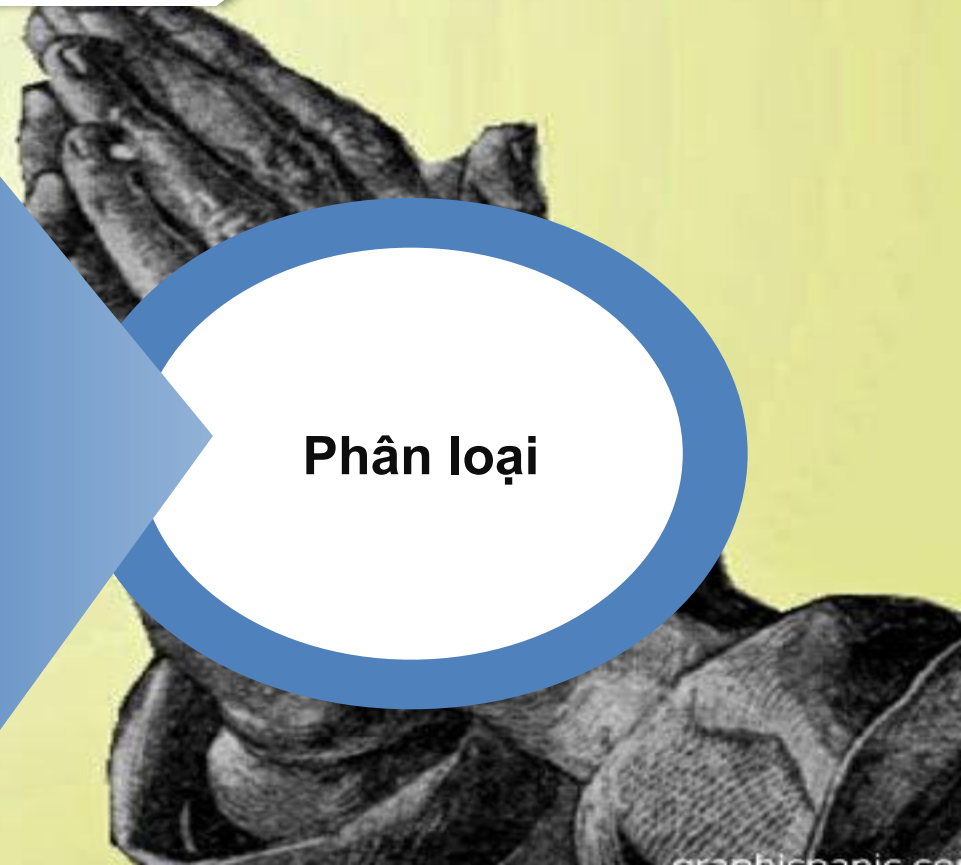
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Khái niệm

Là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

- Thỏa thuận giữa công đoàn và một người sử dụng lao động.
- Thỏa thuận giữa công đoàn và nhiều người sử dụng lao động.
- Thỏa thuận phối hợp hay liên minh giữa nhiều người lao động và một người sử dụng lao động.
- Thỏa thuận giữa nhiều công đoàn và nhiều người sử dụng lao động.

Phân loại



Nội dung thỏa ước lao động tập thể:

Nội dung 01



Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp

Nội dung 02



Việc làm và bảo đảm việc làm

Nội dung 03



Thời gian làm việc và nghỉ ngơi

Nội dung 04



Bảo hiểm xã hội

Nội dung 05



Điều kiện về an toàn - vệ sinh lao động

Nội dung 06



Khác...



Quá trình ký kết



Các bên đưa ra yêu cầu và nội dung thương lượng.

B1

Tiến hành thương lượng trên cơ sở xem xét các yêu cầu và nội dung của mỗi bên.

B2

Mỗi bên tổ chức lấy ý kiến về dự thảo, có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý lao động.

B3

Các bên hoàn thiện dự thảo và tiến hành ký kết sau khi đại diện của hai bên nhất trí.

B4



6.4 BẤT BÌNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

- ❖ Khái niệm, phân loại, nguyên nhân
- ❖ Quy trình giải quyết bất bình
- ❖ Thủ tục giải quyết bất bình

KHÁI QUÁT BẤT BÌNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Khái niệm

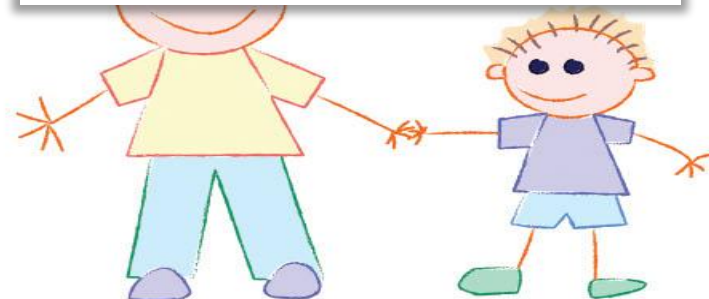
Bất bình là sự không đồng ý, là sự phản đối của người lao động đối với người sử dụng lao động về các mặt: thời gian lao động, tiền lương, điều kiện lao động...

Phân loại

- Bất bình rõ ràng.
- Bất bình tưởng tượng.
- Bất bình im lặng.
- Bất bình được bày tỏ.

Nguyên nhân

- Trong nội bộ tổ chức.
- Bên ngoài tổ chức.
- Trong nội bộ người lao động.



Quá trình giải quyết bất bình:



GHI NHẬN BẤT BÌNH

01

Hãy lắng nghe câu chuyện của người lao động.



02

Bình tĩnh kiểm chế người đó một cách thân mật.



03

Khi người đó tiếp cận đến một mức độ hợp lý thì hãy thực hiện điều gì đó để giải quyết bất bình.



CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT BẤT BÌNH

B1

Hãy xác định tính chất của sự bất bình rõ ràng và đầy đủ đến mức có thể được.

B2

Thu lượm tất cả những tình tiết giải thích sự bất bình diễn ra ở đây, khi nào, với ai, tại sao và như thế nào?

B3

Xác định những giải pháp đề nghị, thử nghiệm.

B4

Thu thập thông tin bổ sung nhằm xác định giải pháp tốt nhất có thể thực hiện.

B5

Áp dụng các giải pháp.

B6

Theo sát diễn biến để nhận biết sự việc đang được giải quyết ổn thỏa và loại trừ những việc rắc rối.

PHẠM VI GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI BẤT BÌNH

Bước 1

Người lao động chuyển sự bất bình tới người quản lý trực tiếp. Giới hạn thời gian là 2 ngày hoặc thoả thuận trên mức đó.

Bước 2

Nếu không đạt được sự giải quyết hay sự điều chỉnh nào, người quản lý trực tiếp trao đổi với người quản lý bộ phận hoặc uỷ ban về bất bình của công đoàn và chuyển trường hợp này đến người quản lý của doanh nghiệp hoặc quản lý khu vực của công ty.

Bước 3

Nếu không đạt được sự giải quyết nào ở bước 2 thì có thể chuyển trường hợp đó đến chủ tịch công đoàn địa phương, người đại diện Liên đoàn lao động toàn quốc và người phụ trách chung của công ty hoặc người quản lý các quan hệ lao động.

Bước 4

Nếu không giải quyết được ở các bước trên thì sẽ trở thành tranh chấp lao động, nếu được xem xét tại hội đồng hoà giải lao động.

Thủ tục đối với bất bình

Bảo vệ những quyền dân chủ về nghề nghiệp của người lao động.

Thiết lập một hệ thống kiểm tra và thực thi hiệu lực của hợp đồng.

Tạo ra những luồng thích hợp trong việc nêu ra những phàn nàn hoặc bất bình.

Tạo ra cho người lao động tìm kiếm sự phân xử hoặc khắc phục sự bất bình với sự ủng hộ tập thể của công đoàn.

Cải thiện hiệu quả của doanh nghiệp.

Xúc tiến những quan hệ hài hoà giữa người lao động và người quản lý.



6.5. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1

Chú thích

1

Khái niệm, nội dung và hình thức vi phạm kỉ luật

2

Khái niệm: Kỷ luật lao động là những tiêu chuẩn quy định hành vi cá nhân của người lao động mà tổ chức xây dựng nên dựa trên cơ sở pháp lý hiện hành và các chuẩn mực đạo đức xã hội.

3

Nội dung: Kỷ luật lao động bao gồm các điều khoản quy định về hành vi của người lao động trong các lĩnh vực có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ lao động của họ.

4

Hình thức: - Kỷ luật ngăn ngừa (phê bình).

- Kỷ luật khiển trách.

- Kỷ luật trừng phạt (cảnh cáo).

5

6.5. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1

2

Các dạng vi phạm kỷ luật và nguyên nhân vi phạm kỷ luật

2

Chú thích

3

4

5

Các dạng vi phạm kỷ luật:

- *Người lao động vi phạm các quy định và nội quy của tổ chức đã được niêm yết và thông báo.*
- *Người lao động thực hiện công việc không đạt các yêu cầu, tiêu chuẩn thực hiện công việc làm ảnh hưởng đến hiệu quả của bộ phận và của tổ chức.*
- *Người lao động có biểu hiện các hành vi thiếu nghiêm túc và phạm pháp chống đối tổ chức và làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức trên thị trường.*

6.5. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1

2

Các dạng vi phạm kỷ luật và nguyên nhân vi phạm kỷ luật

2

Chú thích

3

4

5

Nguyên nhân:

□ *Về phía người lao động:*

Họ có quan niệm, mục tiêu, hành vi khác nhau trong quá trình làm việc. Hoặc thái độ và ý thức của bản thân người lao động không hợp tác trong quá trình làm việc.

□ *Về phía người quản lý:*

Có thể sai sót trong việc xây dựng chính sách nhân sự và thực hiện chính sách nhân sự không hợp lý.

6.5. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1

2

3

Chú thích

4

5

3

Nguyên tắc và trách nhiệm thi hành kỷ luật

Nguyên tắc:

- *Xây dựng hệ thống kỷ luật một cách rõ ràng, hợp lý và cụ thể.*
- *Phải quy định rõ ràng trách nhiệm của người có liên quan.*
- *Phải thông tin đầy đủ và kịp thời.*
- *Trước khi tiến hành kỷ luật, cần phải tiến hành điều tra, xác minh.*

Trách nhiệm:

- *Phòng Quản trị nhân lực*
- *Công đoàn*
- *Ban quản lý cấp cao*
- *Người lao động*

6.5. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1

2

3

4

Chú thích

5

4

Quá trình kỷ luật

Cách tiếp cận với kỷ luật:

- Thi hành kỷ luật mà không phạt.
- Thi hành kỷ luật bằng trừng phạt, răn đe.
- Thi hành kỷ luật theo trình tự.
- Quá trình kỷ luật:

- Bước 1: Khiển trách bằng miệng
- Bước 2: Cảnh cáo miệng
- Bước 3: Cảnh cáo bằng văn bản
- Bước 5: Sa thải
- Bước 4: Đình chỉ công tác

Tổ chức công tác thi hành kỷ luật lao động:

- Phòng vấn kỷ luật.
- Lựa chọn biện pháp kỷ luật.
- Thực hiện biện pháp kỷ luật.
- Đánh giá việc thi hành kỷ luật.

6.5.KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1

2

3

4

5

Hướng dẫn kỷ luật có kết quả

Các hướng dẫn với người phụ trách kỷ luật:

- *Coi trọng quyền hỏi ý kiến của người lao động.*
- *Cần nhấn mạnh vào các nguyên tắc đã được hiệu lực hoá.*
- *Trong mọi tình huống không nên cướp mất phẩm giá nhân viên của bạn.*
- *Mọi sự vi phạm nguyên tắc hay quy định cần phải được chứng minh bằng chứng cứ chuẩn xác trước khi chứng minh được người lao động bị phạm lỗi và phải gánh chịu hình phạt.*
- *Đừng làm gì khi đang cáu giận, nên bình tĩnh trở lại trước khi kỷ luật cấp dưới của mình.*

5

Chú thích

6.5. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1

2

3

4

5

Chú thích

5

Hướng dẫn kỷ luật có kết quả

- Chuẩn bị lời biện luận một cách rõ ràng trước khi làm việc với người vi phạm.
- Đừng thi hành kỷ luật quá nghiêm khắc.
- Đảm bảo kỷ luật công bằng.
- Đừng để việc kỷ luật trở thành việc cá nhân, thể hiện cảm tình riêng hay định kiến khi đưa ra hình thức kỷ luật.
- Không được dễ dãi khi thi hành kỷ luật.
- Đảm bảo thông tin hai chiều trong kỷ luật.
- Cuối cùng, người quản lý cần cung cấp sự báo trước về việc thi hành kỷ luật đầy đủ.

TÓM LƯỢC BÀI

- ❖ Quan hệ lao động là mối quan hệ tồn tại tất yếu trong tổ chức.
- ❖ Nhiều tổ chức phân biệt mối quan hệ giữa nhân viên và quan hệ lao động, mặc dù có quan hệ nhân viên / quan hệ lao động có thể đủ điều kiện ở cả hai lĩnh vực. Tuy nhiên, có một số nội dung cụ thể trong khu vực quan hệ lao động quan trọng đối với người làm nhân sự và chủ doanh nghiệp.
- ❖ Các chuyên gia quan hệ lao động đóng vai trò quan trọng để chuẩn bị thông tin cho quản lý để sử dụng trong quá trình thương lượng tập thể. Đồng thời, việc sử dụng kiến thức rộng lớn về kinh tế, dữ liệu tiền lương, luật lao động và xu hướng thương lượng tập thể, các chuyên gia quan hệ lao động giải thích và quản lý các hợp đồng của nhân viên liên quan đến khiếu nại, tiền lương hoặc tiền lương, phúc lợi của nhân viên, trợ cấp y tế, lương hưu, công đoàn và các quy định khác.
- ❖ Người quản lý quan hệ lao động đóng vai trò như là một liên lạc viên để giải quyết các tranh chấp giữa nhân viên và quản lý- Đồng thời đóng vai trò quản lý xung đột xảy ra trong tổ chức.

